

تقرير خبرة بالقضية التنفيذية رقم 71 / 2025-انابات

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة قاضي دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد بانتخابي خبيراً في القضية التنفيذية رقم 71 / 2025 - انابات والمتضمن إجراء الكشف الحسي والخبرة على قطعة الأرض رقم (1359) حوض الشيوخ خليل رقم (14) لوحه رقم (13) من اراضي مدينة (اربد) التابعة لمديرية تسجيل أراضي (اربد) وسنداً لإحكام المادة 71 من قانون التنفيذ رقم 15 لسنة 2007 وبناءً على طلب الجهة المحكوم لها بإجراء معاملة وتحطت للقسم القانوني امام قاضي محكمة تنفيذ اربد بأن أقوم بمهمتي بكل امانة وأخلاص وبعد اداء القسم فقد رافقت انا الخبير المساح المرخص فيصل محمد العهد مصلوه رقم وطني (9621008088) مأمور تنفيذ اربد الاستاذ سعيد ابو زهره ووكيل المحكوم له المحامي الاستاذ محمد شاهين لإجراء معاملة وضع اليد والخبرة الفنية على قطعة الأرض رقم (1359) حوض الشيوخ خليل رقم (14) لوحه رقم (13) من اراضي مدينة (اربد) التابعة لمديرية تسجيل أراضي (اربد) وبعد الوصول الى قطعة الارض موضوع التقدير وبحضور مأمور التنفيذ والمحامي المحكوم له قام مأمور التنفيذ بإقهامي المهمة الموكلة إلي وهي مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى ووصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها ونوعها ومدى قربها وبعدها عن مناطق العمران وتقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ الكشف الحسي على قطعة الأرض ومشاهدتها والوقوف على رقبة الأرض الواقع في 2026/6/18 مع مراعاة للخبراء المادة (85 / 2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تتضمن ما يلي :-

- *- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله .
- *- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون .
- *- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افتراضها في آرائه واستنتاجاته .
- *- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال او محل الأمر المطلوب الكشف أو الخبرة عليه أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى .
- *- تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صورة للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها ومكان حصوله عليها .
- *- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته .
- *- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها الخبير في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها .
- ومراعاة وما ورد بأحكام المواد 72 و 75 و 76 من قانون التنفيذ .

وبعد ذلك تسلمت مبررات الدعوى من المحامي وكيل المحكوم له الاستاذ محمد شاهين و هي سند تسجيل ومخطط اراضي وقمت بإعطاء وصف اولي لقطعة الأرض موضوع الدعوى وطلبت من مأمور التنفيذ

الإمهال لتقديم تقرير مفصل بخبرتي فاستجاب مأمور التنفيذ مشكوراً وبلغس اليوم تم التجوال في قطعة الأرض موضوع الدّعى وتبين لي ما يلي :-

1- أن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى وإن قطعة الأرض من نوع (الملك) من أراضي مدينة اربد وضمن حدود بلدية اربد الكبرى منطقة للنزهة وضمن احكام تنظيم (سكني) وتقع في الجهة الشرقية من مدينة اربد وإلى الجنوب من موقع مدرسة القادسية الاساسية المختلطة بحوالي 90 متر وإلى الجنوب الغربي من موقع مركز مصادر التعلم وتبعد عنه 40 متر وإلى الشمال الغربي موقع قصر عدل اربد وتبعد عنه حوالي 430 متر والقطعة غير منتظمة الشكل ومستوية تربيتها حمراء صالحة للزراعة والبناء ويقع على طول واجهة القطعة من الجهة الجنوبية شارع تنظيمي بعرض 14 متر مفتوح ومعبّد كما ويقع على طول واجهة القطعة من الجهة الشرقية طريق تنظيمي 3 متر مفتوحة ومعبّدة وتحيط بالقطعة الأبنية السكنية وهي سليخ خالية من الأبنية والمنشآت وتصل القطعة كافة الخدمات.

2- التقديرات بناءً على الأسس والاعتبارات التي أهتمتني إياها المحكمة وحسب خبرتي العلمية والعملية فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدّعى بعد الأخذ بعين الاعتبار موقع العقار ونوع التنظيم والخدمات المتوفرة بمبلغ 170 دينار وعليه تكون قيمة كامل مساحة قطعة الأرض تساوي هو مبين بالجدول التالي :-

(510 متر مربع $\times$ 170 دينار) = 86700 دينار (سنة وثمانون ألفاً وسبعمائة دينار أردني .

4- أرجو أن أبين للمحكمة الموقرة أنا المساح المرخص والمقدر العقاري فيصل محمد الحمد مصاروه رقم وطني (9621008088) صاحب مكتب عقاري عنواني نوار القبة مجمع القصيري الطابق الثالث مكتب رقم 5 أنه لا توجد لي أية علاقة بيني وبين أطراف الدّعى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وأنه تم إعداد التقرير بنفسني دون مساعدة من أحد وإنتني لم أتعرض لأي ضغوطات من أحد بخصوص إعداد التقرير والخبرة وإن الوثائق التي اعتمدت عليها في إعداد التقرير هي كافة المبررات التي سلمت لي وكانت كافية لتسهيل مهمتنا ولم أفتّح لأحد عن ما جاء في تقرير الخبرة وإن التقديرات جاءت حسب خبرتي العلمية والعملية ومعرفتي بالأسعار السوقية في تلك المنطقة وقد استخدمت في عملية التقدير طريقة المقارنة وقد استغرق إعداد التقرير بحود يوم واحد عمل ميداني ومكتبي , وإنتني أؤيد بكل ما جاء فيه وإنتني قمت بإعادة كافة المبررات مع نسخة من التقرير وصور فوتوغرافية على فلاشه مع كافة المبررات المقدمة لي للمحكمة الموقرة علماً بأن هذه التقديرات هي بتاريخ إجراء الكشف الحسي الواقع بتاريخ 2026/6/18 وهذه خبرتي تحريراً في 2026/6/21 م .

الخبير المساح المرخص والمقدر العقاري

فيصل محمد الحمد مصاروه

رقم وطني (96210080800)

هاتف (0799014833) العقاري

فيصل محمد مصاروه

0777824733 / 0799014833